

1000648-12.2019.8.26.0514

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Perdas e Danos

Magistrado: LUIZ GUSTAVO PRIMON

Comarca: Itupeva

Foro: Foro de Itupeva

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... in casu, que o suposto furto ocorreu no ano de 2016, especificamente em 22/12/2016. Há nos autos um formulário cujo conteúdo foi datado de 22/12/2016 (p. 15). Depois disso, um e-mail cobrando uma posição das requeridas datado de 05/10/2017 (p. 16) e outros dois e-mails datados de 2019 (págs. 19 e 22).

Não há sequer boletim de ocorrência do dito furto.

Por óbvio, as imagens ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itupeva - Foro de Itupeva - Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Brasil Nº 1765, Itupeva-SP - cep 13296-082

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000648-12.2019.8.26.0514

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos

Requerente:

Allprot Optical Comércio de Produtos Opticos Eireli- Epp

Requerido:

Condomínio Civil Voluntário do Outlet Premium SP e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ GUSTAVO PRIMON

Vistos.

Dispensado o relatório nos termos do art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e decido.

Quanto a preliminar, não acolho a alegação de ilegitimidade da ré, pois, segundo narra a inicial, a subtração teria ocorrido no interior de seu estacionamento. Assim, sendo, em tese, responsável pelo local onde estacionado veículo de cliente, presente a legitimidade da parte ré. Eventual relação que possua com empresa terceirizada diz respeito somente a eles, não alcançando terceiros usuários. Sua responsabilidade pelos fatos descritos, todavia, é matéria de mérito e será analisada no momento oportuno.

Trata-se de ação ajuizada por Allprot Optical Comércio de Produtos Opticos Eireli-Epp contra Condomínio Civil Voluntário do Outlet Premium SP e outro. Alega, em síntese, que foram subtraídos objetos de sua propriedade do interior de veículo estacionado em local administrado pelas requeridas. Requer a procedência dos pedidos iniciais para que as rés sejam condenadas à indenização por danos materiais.

Observo, in casu, que o suposto furto ocorreu no ano de 2016, especificamente em 22/12/2016. Há nos autos um formulário cujo conteúdo foi datado de 22/12/2016 (p. 15). Depois disso, um e-mail cobrando uma posição das requeridas datado de 05/10/2017 (p. 16) e outros dois e-mails datados de 2019 (págs. 19 e 22).

Não há sequer boletim de ocorrência do dito furto.

Por óbvio, as imagens do circuito interno também não estavam disponíveis quando do

ajuizamento da demanda em 2019 (p. 125). Não há solicitação das imagens no formulário de p. 15 ou no e-mail de p. 16.

Durante a instrução do feito foi ouvida apenas uma testemunha da parte autora, a qual se tratava de pessoa que estava acompanhando o preposto da autora no dia 22/12/2016. Porém, a versão apresentada pela testemunha é insuficiente a conferir credibilidade à alegação da parte autora, notadamente porque a testemunha sustenta ter acionado o alarme do veículo, mas não soube dar uma explicação ao porquê de o vidro do veículo encontrar-se aberto. Também não relatou qualquer problema posteriormente percebido com o alarme, apesar de ter afirmado que o vidro deveria ter sido fechado quando do acionamento do alarme.

Assim, entendo que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, não restando claro, ao meu ver, a ocorrência de fato atribuível às requeridas apto a gerar o dever de reparação.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, declaro o processo extinto, com resolução do mérito.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e verba honorária advocatícia, nos termos do artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/1995.

Ficam as partes intimadas, desde já, de que o prazo para interposição de recurso é de 10 (dez) dias e que deverão recolher o valor do preparo atualizado, nos termos do artigo 4º da Lei Estadual 11.608, de 29.12.2003, sob pena de deserção.

Importante consignar ainda que o valor do preparo também deverá abranger as despesas e taxas processuais de todos os serviços forenses então realizados nos autos, inclusive honorários do conciliador.

Ficam, ainda, intimadas de que deverão contratar advogado para interposição de recurso.

Não efetuado o pagamento no prazo de quinze dias, contados do trânsito em julgado desta sentença, independentemente de nova intimação, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º do Novo Código de Processo Civil e enunciado 38 do Colégio Recursal, cabendo o interessado informar o não pagamento apresentando inclusive, se o caso, discriminativo atualizado do débito para que sejam efetuadas as necessárias constrições, com aplicação do artigo 52, inciso IV da Lei 9.099/95.

Transitada em julgado a Sentença ou o Acórdão e transcorrido o prazo previsto no art. 523, do Código de Processo Civil, sem que tenha havido o pagamento, sem prejuízo das medidas executórias cabíveis judicialmente, o vencedor poderá solicitar também a expedição de Certidão Cartorária para fins de protesto da Sentença ou Acórdão junto ao Tabelião de Notas e Protesto de Títulos, aplicando-se, neste caso, as disposições contidas na Lei nº 9.492/1997.

Eventual acordo extrajudicial entre as partes deverá ser comunicado ao Juízo pela parte autora, sob pena de responsabilidade respondendo por eventual perdas e danos. Certificado o trânsito em julgado e não havendo manifestação das partes em 10 (dez) dias, proceda-se à movimentação de extinção e arquivamento no SAJ.

P.I.C. Sentença registrada eletronicamente.

Itupeva, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA